

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3850/2531

บริษัท เงินทุน อุตสาหกรรม แห่ง
ประเทศไทย

โจทก์

บริษัท เพชร ไพ ศาล อุตสาหกรรม
จำกัด กับพวก

จำเลย

กรมแรงงาน

ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 287, มาตรา 290

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 10

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 กำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยให้อำนาจอธิบดีกรมแรงงานออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด आयัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ไม่จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและหรือเงินเพิ่มได้เองโดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาล ถือได้ว่าเป็นสิทธิอื่น ๆ ซึ่งบุคคลภายนอก อาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 กรมแรงงานจึงมีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยหนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 ได้ แม้จะมีได้เป็นเจ้าของหนี้ตามคำพิพากษาและไม่ใช้หนี้คำภาษีอากรก็ตาม

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ระหว่างประกาศขายทอดตลาด ผู้ร้องขอเฉลี่ยหนี้ ศาลชั้น ต้นสั่งยกคำร้องผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 เป็นกฎหมายพิเศษเพื่อให้ความคุ้มครองแรงงานแก่ลูกจ้างและกำหนดให้ นายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามอัตราที่ทางการกำหนด และตาม ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ข้อ 10 ให้อำนาจอธิบดีกรมแรงงานมีอำนาจออกคำสั่ง เป็นหนังสือให้ยึด आयัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ไม่จ่ายเงินสมทบและหรือ เงินเพิ่มเติมเองโดยไม่จำเป็นต้องนำคดีขึ้นฟ้องร้องศาล ถือได้ว่า เป็นสิทธิอื่น ๆ ซึ่งบุคคล ภายนอกอาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมายซึ่งบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไม่กระทบกระทั่งถึงตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 กรมแรงงานจึงมีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 290 ได้ แม้จะมีได้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา และไม่ใช้หนี้ค่าภาษีอากรก็ตาม ส่วนที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำร้องโดยอ้างเหตุว่า ในคำร้องขอเฉลี่ยหนี้ของผู้ร้องไม่ปรากฏว่าผู้ร้องไม่สามารถเอาชำระหนี้ได้ จาก ทรัพย์สินอื่น ๆ ของจำเลยที่ 1 นั้น ศาลฎีกาได้พิเคราะห์คำร้องขอเฉลี่ยหนี้แล้ว เห็น ว่า ในคำร้องข้อที่ 4 ก็ได้ระบุว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ทั้งหมด เพื่อขายทอดตลาด ซึ่งข้อความดังกล่าวน่าจะมีความหมายว่าผู้ร้องไม่ สามารถเอาชำระหนี้ได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ของจำเลยที่ 1สมควรรับคำร้องของผู้ร้อง ไว้ทำการไต่สวนต่อไป ที่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนั้น ศาล ฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องและไต่สวนให้ได้ความตามนัยที่ศาลฎีกา วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น และมีคำสั่งใหม่

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------